

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [5] 변전소 내 소내변압기 취득세 부과 취소를 통한 선례 구축 및 재정건전성 확보
관 계 부 서 : 남부건설본부 경영지원부
모 범 직 원 : 남부건설본부 경영지원부 000
내 용

위 직원은 2024년 4월부터 현재까지 남부건설본부 경영지원부 재무·계약팀에서 재무, 회계 및 계약업무를 수행하고 있다. 변전소 내 소내변압기의 취득세에 대한 적극소명 및 과세전적부심사 청구를 통해 취득세 부과를 취소함으로써 불필요한 과세를 사전에 방지하여 재정 안정성 확보에 크게 기여하였다. 또한 변전시설의 특수성을 고려한 취득세 과세 논리로 명확한 선례를 구축하였으며, 향후 유사한 세무조사나 취득세 부과 논쟁 발생 시 강력한 대응 논리로 활용될 수 있어 법률 리스크 관리 역량을 한층 강화하였다.

2024년도 부산광역시 지방세 세무조사에서 변전소 내 설치된 소내변압기에 대한 취득세 부과 적정성 여부가 쟁점이 되었다. 부산시는 소내변압기가 '구내의 변전·배전시설'로서 과세표준 대상이며, 행정안전부의 유권해석(지방세운영과-2286, 2016.9.2)에 근거하여 변전·배전시설이 공용으로 사용될 경우 합리적 비율로 안분하여 건물 유지관리에 사용되는 전력 비율만큼 과세가 필요하다고 판단하여 소

내변압기 및 케이블 등 연계설비의 취득 금액에 해당하는 취득세 약 2,422만 원을 추정하였다.

이에 대해 해당 변전소가 무인변전소이며, 소내변압기가 변전설비 자체의 안정적인 운영 및 유지관리를 위한 전력 공급에 주된 목적을 둔다는 점을 강조하여 [그림 1]과 같이 적극 소명하였지으나 소내변압기의 취득세가 부과되어 과세 전적부심사를 청구하였다.

[그림 1] 소내변압기 취득세 관련 소명 자료

변전 설계기준 DS-2560 (AC 소내전원설비 선정기준)					
구분	부하명	용량(kW)	구분	부하명	용량(kW)
연속부하 (A)	충전기	15.4	단속부하 (C)	조명	
	통신기기	5.0		- 일반조명	24.5
	조명	7.0		- 점검등 (GIS, 배전반)	3.4
	소계	27.4		기타 부대설비	
계속부하 (B)	154kV 변압기			- Compressor (GIS)	4.4
	- 방열기 Fan Motor	14.4		- 물분무보조펌프	5.0
	- OLTC 구동용 Motor	3.0		- 배수펌프	4.5
	- Oil Filter	13.2		- 배기팬	2.9
	조명	3.5		- 댐퍼+OHD	5.0
	기기보호 전열기			- 서터	1.5
	- 170kV GIS PNL 히터	3.6		- 라디에이터	1.5
	- 23kV GIS PNL 히터	10.0		- 온수기	1.5
	- 배전반류 히터	6.4		- OHC (GIS실 호이스트)	4.3
	공조설비 (냉·난방)	27.0		소계	58.5
	소계	81.1			

과세 전적부심사에서 조세심판원 심판례 ‘조심2021지2359(2024. 4. 29.)’에 따라 변전설비의 유지관리에 필수적인 시설은 취득세 과세 대상에서 제외될 수 있다는 법리를 제시하며, 변전소 내 소내변압기의 용량 중 건물 유지관리에 사용되는 22.28%가 직접적으로 건축물의 효용을 증대시키는 것이 아닌 변전설비 유지에

부수되는 용도로 사용된다는 점을 설득력 있게 설명하였다. 특히 소내변압기와 연계된 공조설비(냉난방)는 일반 건축물의 냉난방 용도가 아닌 변전설비의 상태 유지를 위한 기계장치의 일부이며, 지방세법 제6조의 '건축물에 딸린 시설'의 정의를 건축물의 효용가치를 직접적으로 증대시키는 시설로 엄격하게 해석해야 함을 주장하였다. 이러한 논리적이고 체계적인 법적 분석과 풍부한 선례 인용을 통해, 과세전적부심사에서 소내변압기 취득세 부과 처분 취소라는 긍정적인 결과를 이끌어 내었다.

이번 변전소 내 소내변압기 취득세 부과 취소를 통해 궁극적으로 회사의 자산 운용 효율성을 높이고, 예측 불가능한 세금 부담을 최소화하여 장기적인 사업 계획 수립에 긍정적인 영향을 구축하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.